

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1114/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอกโนมูระ

จำกัด

โจทก์

นายธงชัย ตั้งนิรันดร์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 132, มาตรา 291, มาตรา 368, มาตรา 767

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 237

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจำนำหุ้นเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์รวม 4 ฉบับ สัญญาจำนำ 3 ฉบับ กำหนดวงเงินจำนำค่าประกันไว้ อีก 1 ฉบับ จำนำหุ้น 1,000 หุ้น โดยไม่ได้กรอกข้อความกำหนดวงเงินประกันไว้ สัญญาข้อ 3 กำหนดไว้ว่า "ผู้จำนำยินยอมให้ผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และผู้จำนำยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมอยู่ด้วย" มีความหมายเพียงว่า หากผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ยังต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 อยู่ และจำเลยที่ 2 จะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวงเงินที่นำทรัพย์สินมาจำนำเป็นประกันหนี้เท่านั้น หากใช้ขยายจำนวนเงินที่จะรับผิดชอบออกไปจากวงเงินที่กำหนดไว้ไม่ สัญญาข้อ 5 กำหนดว่า "ถ้าขายทรัพย์สินจำนำได้เงินสุทธิต่ำกว่าต้นเงินจำนำและดอกเบี้ยที่ค้างชำระผู้จำนำยอมรับชดใช้จำนวนเงินที่ยังขาดอีกจนครบ และถ้าหากขายทรัพย์สินที่จำนำได้เงินสุทธิเกินค่าจำนำมากน้อยเท่าใด ผู้จำนำยอมให้เอาไปหักใช้หนี้สินใด ๆ ที่ลูกหนี้ค้างชำระแก่ผู้จำนำอีกด้วยหากยังมีเงินเหลืออยู่อีก ผู้รับจำนำก็จะคืนให้แก่ผู้จำนำไป" สัญญาข้อนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเท่าราคาทรัพย์สินที่นำมาจำนำและชดใช้ให้ครบตามวงเงิน แม้สัญญาจำนำฉบับที่ไม่ได้กำหนด

วงเงินไว้ก็มีความหมายเพียงว่า เมื่อบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์สินที่จำหน่ายแล้วต้องนำเงินที่ขายหลักทรัพย์สินได้ทั้งหมดมาชำระหนี้ เว้นแต่กรณีชำระหนี้แล้วมีเงินเหลือจึงจะคืนให้จำเลยที่ 2 เท่านั้นมิใช่คู่สัญญาประสงค์จะให้ผู้จำหน่ายต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากทรัพย์จำหน่าย

การแปลเจตนาในสัญญา อาจแปลได้โดยไม่ต้องนำพยานบุคคลมาสืบ

จำเลยอุทธรณ์ ไม่จำต้องแก้อุทธรณ์ เพราะกฎหมายมิได้บังคับให้ทำเช่นนั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกค้าของโจทก์ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจำเลยที่ ๑ ยอมเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่านายหน้าและค่าภาษีให้โจทก์ จำเลยที่ ๒ ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด จำนวน ๖,๐๐๐ หุ้นเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ ๑ สั่งซื้อและขายหุ้นตลอดมา และค้างชำระเงินทดรองจ่ายค่าหุ้นกับค่าธรรมเนียมเป็นต้นเงิน ๗๘๓,๗๙๕.๖๘ บาท และดอกเบี้ย ๑๒๒,๙๐๔.๒๑ บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงได้บอกกล่าวบังคับจำหน่ายหุ้นที่จำเลยที่ ๒ นำมาประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ โดยนำหุ้นออกขายทอดตลาดได้เงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดออกแล้วโจทก์ได้นำมาหักชำระดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือจึงนำมาหักชำระต้นเงินที่ยังค้างอยู่ จึงเหลือต้นเงินที่จำเลยที่ ๑ ค้างชำระ ๖๑๔,๐๕๗.๑๓ บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ๑๗,๒๖๐.๘๘ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓๑,๓๑๘.๐๒ บาท โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๖๓๑,๓๑๘.๐๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละ ๑๘ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑๔,๐๕๗.๑๓ บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และสัญญาจำนำไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยสั่งให้โจทก์ซื้อหุ้นตามฟ้อง และโจทก์ไม่เคยซื้อหุ้นให้จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ กับโจทก์จึงไม่มีมูลหนี้จำเลยที่ ๑ ไม่เคยชำระเงินค่าหุ้นและดอกเบี้ยให้โจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ การที่โจทก์นำหุ้นของจำเลยที่ ๒ ออกขายทอดตลาดจึงเป็นการไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน ๖๑๔,๐๕๗.๑๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบด้วยเป็นเงิน ๒๔,๔๖๔.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองให้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้บังคับจำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๖๑๔,๐๕๗.๑๓ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมิได้แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยที่ ๑ คงค้างชำระหนี้โจทก์นอกเหนือจากที่บังคับจำนำชำระหนี้แล้วหรือไม่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ เนื่องจากสัญญา

จำนำที่ทำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๘๒(๔ชุด) ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงอยู่ที่ การแปลเจตนาของคู่สัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.๘๒ (๔ชุด) ว่าข้อความในสัญญาดังกล่าวแสดงว่าจำเลยที่ ๒ ยอมตนเข้าผูกพันในหนี้ทั้งหมดที่จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหนี้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.๘๒ คือสัญญาจำนำที่จำเลยที่ ๒ ทำให้กับโจทก์รวม ๔ ฉบับในจำนวนนี้มี ๓ ฉบับที่กำหนดวงเงินจำนำค้ำประกันไว้กับสัญญาอีกฉบับหนึ่ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑ จำนำหุ้น ๑,๐๐๐ หุ้น ประกันหนี้ของจำเลยที่ ๑ โดยไม่ได้กรอกข้อความในสัญญาข้อ ๑ ซึ่งมีช่องว่างให้กรอกข้อความ กำหนดวงเงินประกันไว้ตามสัญญาทั้ง ๔ ฉบับมีสัญญาข้อ ๓ ตอนท้ายกำหนดไว้ว่า ผู้จำนำยินยอมให้ผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และผู้จำนำยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมอยู่ด้วย ข้อความนี้แสดงเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์จะผูกพันตามสัญญาข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่ว่าด้วยตัวทรัพย์สินที่จำนำ โดยตอนต้นของสัญญาข้อนี้ กำหนดให้ผู้จำนำต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้ผู้รับจำนำรักษาไว้ และให้ผู้จำนำลงชื่อในแบบฟอร์มเพื่อการโอนหุ้นที่จำนำไว้ให้ผู้ซื้อเมื่อมีการขายทอดตลาดบังคับจำนำ หากผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้คือจำเลยที่ ๑ แล้ว ผู้จำนำคือจำเลยที่ ๒ ยังต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ อยู่ ส่วนข้อความที่ว่ายอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมนั้นมีความหมายเพียงว่า จำเลยที่ ๒ จะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวงเงินที่นำทรัพย์สินมาจำนำเป็นประกันหนี้เท่านั้น หาใช่ขยายจำนวนเงินที่จะรับผิดชอบออกไปจากวงเงินที่กำหนดไว้ไม่ หากจะแปลข้อความดังกล่าวว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบในหนี้ นอกเหนือจากราคาทรัพย์สินที่จำนำดังที่โจทก์อ้าง ย่อมหมายความว่าจำเลยที่ ๓ ตกอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ต่างหากจากการ จำนำเป็นประกันหนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นสัญญาฉบับนี้คงไม่เรียกว่าสัญญาจำนำเท่านั้น และข้อสัญญาดังกล่าวควรจะต้องแยกอยู่ต่างหากจากสัญญาข้อ ๓ แสดงฐานะผู้ค้ำประกันโดยชัดแจ้ง อีกประการหนึ่งตามสัญญาข้อ ๕ แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการบังคับจำนำจะนำเงินที่ขายทอดตลาดมาชำระหนี้อย่างไร กล่าวคือ ถ้าเป็นสัญญาที่กำหนดวงเงินและขายทรัพย์สินได้เกิน

วงเงินจึงจะนำส่วนที่เกินไปชำระหนี้สินจำนวนอื่นได้ ถ้าขายได้ต่ำกว่าวงเงิน จำเลย
ที่ ๒ ผู้จำนำต้องใช้ให้ครบตามวงเงิน ในกรณีบังคับใช้หนี้ตามวงเงินแล้วมีเงินเหลือ
ต้องคืนให้ผู้จำนำคือจำเลยที่ ๒ สัญญาข้อนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบ
เท่าราคาทรัพย์สินที่นำมาจำนำ และชดใช้ให้ครบตามวงเงินเท่านั้นแม้สัญญาฉบับลง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑ ข้อ ๑ จะไม่ได้กำหนดวงเงินไว้ก็มีความหมายเพียงว่า เมื่อ
บังคับจำนำแก่ทรัพย์สินที่จำนำแล้วต้องนำเงินที่ขายทรัพย์สินได้ทั้งหมดมาชำระหนี้
เว้นแต่กรณีชำระหนี้แล้วมีเงินเหลือจึงจะคืนให้จำเลยที่ ๒ เท่านั้น ฉะนั้นสัญญาฉบับ
ที่ไม่มีวงเงินก็ ดี สัญญาฉบับอื่นที่มีวงเงินอยู่ก็ดีไม่มีทางแปลเจตนาว่าคู่สัญญา
ประสงค์จะให้ผู้จำนำต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
จำนำ สำหรับข้อที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ มิได้นำหลักประกันศาลชั้นต้นและมิได้แก้
อุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้เห็นว่าการแปลเจตนาในสัญญาก็อาจแปลได้โดยไม่ต้อง
นำพยานบุคคลมาสืบอีก ทั้งจำเลยที่ ๒ ก็ไม่จำเป็นต้องแก้อุทธรณ์เพราะกฎหมายมิได้
บังคับให้ทำเช่นนั้นเนื่องจากโจทก์อุทธรณ์เป็นประเด็นโดยตรงอยู่แล้ว

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๓,๐๐๐ บาท แทนจำเลยที่ ๒.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ